

0001807-88.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... do acusado quanto ao crime de roubo, por insuficiência probatória (fls. 356/364).

A defesa apresentou os mesmos requerimentos da acusação, bem como a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal leve (fls. 368/371).

É a síntese do necessário.

Decido.

Assiste razão às partes com relação à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

0001807-88.2017.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001807-88.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO MOREIRA DE PINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GUSTAVO MOREIRA DE PINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 150, §1º, no artigo 157, "caput" (na forma do art. 14, II), e no artigo 329, todos do Código Penal, porque no dia 31 de julho de 2017, por volta das 20h05min, na Avenida São José, n. 212, teria entrado clandestinamente na casa da vítima Luiz Nascimento Passos, contra a vontade desta.

Consta também que no mesmo dia e local acima mencionados, GUSTAVO MOREIRA DE PINHO teria tentado subtrair para si o telefone sem fio da marca Intelbras, avaliado em cerca de R\$ 100,00 (cem reais) identificado no auto de exibição e apreensão de fls. 21, pertencente à vítima Luiz Nascimento Passos.

Consta, por fim, que no mesmo dia e local acima mencionados, GUSTAVO MOREIRA DE

PINHO agindo mediante violência, e através de outra conduta destacada daquelas descritas nos itens anteriores, teria se oposto à execução de ato legal praticado pelo funcionário público João Fernando Fernandes Silva, o qual era competente para executá-lo.

Denúncia recebida em 17 de agosto de 2017 (fls. 135).

Réu citado (fls. 210). Resposta apresentada (fls. 188/190).

Antecedentes criminais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas três vítimas e uma testemunha arrolada pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a extinção da punibilidade em relação aos crimes previstos nos artigos 150, § 1º, e 329, caput, ambos do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, pleiteou a absolvição do acusado quanto ao crime de roubo, por insuficiência probatória (fls. 356/364).

A defesa apresentou os mesmos requerimentos da acusação, bem como a desclassificação do crime de roubo para lesão corporal leve (fls. 368/371).

É a síntese do necessário.

Decido.

Assiste razão às partes com relação à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva dos crimes de violação de domicílio e resistência, porquanto a pena máxima fixada para ambos os delitos é de dois anos de detenção e decorreram mais de cinco anos desde o recebimento da denúncia até a presente data, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva. Assim, de rigor a extinção da punibilidade.

Quanto ao crime de roubo na forma tentada, a ação penal não procede. Não se logrou comprovar de maneira satisfatória a prática delitiva.

A ofendida Camila contou que estava em sua residência com a irmã e o genitor, quando ouviu um barulho na porta e o cachorro latiu. Se deparou com um indivíduo na porta da sala e começou a gritar. O acusado se assustou com os gritos e correu em direção oposta, quando encontrou o pai da vítima. Esclareceu que o réu utilizou o telefone que estava sobre a mesa apenas para simular que estava armado, mas deixou o aparelho cair no chão e perceberam que não se tratava de uma arma. O indivíduo desferiu um soco no genitor da ofendida. Como residem próximo a uma delegacia, os policiais ouviram os gritos e detiveram o acusado ainda no interior da residência.

A vítima Adna narrou que ouviu o latido do cachorro e se deparou com o indivíduo dentro do quarto, fazendo sinal para que ficasse quieta e colocando a mão para trás. Disse que foi agredida e tentou revidar. Quando o rapaz saiu do quarto, sua irmã o viu e começou a gritar. O indivíduo foi em direção ao quarto de seu genitor e o agrediu. Esclareceu que os policiais escutaram os gritos e detiveram o acusado dentro da casa.

O ofendido Luiz narrou que após escutar os gritos das filhas, se deparou com o acusado no interior de sua residência. Disse que o réu estava com um telefone sem fio nas mãos para simular o porte de arma, mas deixou o aparelho cair ao chão. O acusado desferiu-lhe um soco e aparentava estar drogado. Foi detido pelos policiais dentro da casa.

O policial relatou que se dirigiram até o local dos fatos após o pedido de socorro

das vizinhas. Deparou-se com o ofendido e com o réu em luta corporal. O réu foi detido e aparentava estar sob o efeito de drogas.

Interrogado, o réu disse que disse que bebeu muito naquele dia e não se recorda dos fatos. Não possui passagens ou antecedentes.

Como bem ponderado pelo Parquet, o conjunto probatório não é firme quanto a tentativa de roubo. De acordo com as declarações das vítimas, o réu não tentou subtrair o telefone mediante violência ou grave ameaça, mas sim, se apossou do bem para simular uma arma e impedir a aproximação das vítimas. A agressão ocorreu após deixar o aparelho celular cair no chão. Portanto, ausentes as elementares do tipo penal.

Dessa forma, não sendo possível a condenação do réu com lastro apenas na prova indiciária, sob pena de nulidade (artigo 155 do Código de Processo Penal), e inexistindo elementos probatórios objetivos que indiquem a prática ilícita, de rigor o desfecho absolutório.

Recorro, aqui, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER GUSTAVO MOREIRA DE PINHO, qualificado nos autos, do crime previstos no artigo 157, “caput”, c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, em relação aos crimes previstos nos artigos 150, § 1º, e 329, caput, ambos do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de GUSTAVO MOREIRA DE PINHO, qualificado nos autos, em face da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Expeça-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P. R. I. C.

OSASCO, 15 de dezembro de 2022